



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 387 | Resolución TDC | Art. 10, primer párrafo, Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-126553207- -APN-DR#CNDC, caratulado: "*LA RURAL SA S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10° DE LA LEY 27.442 (OPI 387).*"

La presentación de fecha 14 de noviembre de 2025 mediante la cual LA RURAL S.A. solicitó una opinión consultiva respecto del otorgamiento, por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la concesión de obra pública para el diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación comercial sobre el predio *Centro Costa Salguero*, por el término de 10 años.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-11961524-APN-SCE#ANC), emitido en esta misma fecha.

Las Normas de Procedimiento Aplicables a las Solicitudes de Opiniones Consultivas, aprobadas por Resolución (ex) SCT 26/2006.

Lo dispuesto en los artículos 7°, 9°, 10, y 28 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación sujeta a consulta

LA RURAL S.A. es una compañía constituida bajo las leyes de la República Argentina, controlada en forma conjunta por IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. y por SOCIEDAD RURAL ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL, que tiene como actividad principal prestar servicios de convenciones y exposiciones, explotando actualmente el *Predio Ferial de Buenos Aires*.

La operación traída a consulta consistía en el otorgamiento a LA RURAL S.A., por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la concesión de obra pública para el diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación comercial sobre el predio *Centro Costa Salguero*, por el término de 10 años.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha informado que, durante el curso del procedimiento, la parte consultante comunicó que la licitación por la concesión que motivó la consulta fue adjudicada a un tercero, habiendo interpuesto recursos administrativos contra dicha decisión. Posteriormente, la parte consultante solicitó la suspensión del procedimiento hasta tanto se resuelvan con carácter firme los recursos interpuestos.

El Dictamen concluye que el análisis de la operación planteada deviene en abstracto y que mantener suspendido el procedimiento sin poder determinar el tiempo en que se resolverán los recursos interpuestos no obedece a ninguna finalidad administrativa, por lo que recomienda disponer el archivo de las actuaciones.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen.

De las constancias obrantes en el expediente surge que la parte consultante no ha tomado el control sobre el predio *Centro Costa Salguero*, de manera que no se encuentra en curso el plazo previsto en el artículo 9° de la Ley 27.442. El archivo de las presentes actuaciones no ocasiona perjuicio a la parte consultante, quien podrá plantear nuevamente la consulta que estime pertinente en caso de modificarse la situación que fundó su solicitud de suspensión.

En consecuencia, corresponde disponer el archivo de las actuaciones.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer el archivo de las actuaciones tramitadas bajo el expediente EX-2025-126553207- -APN-DR#CNDC, caratulado: "*LA RURAL SA S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10° DE LA LEY 27.442 (OPI 387)*".

Artículo 2°.- Notifíquese a LA RURAL S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2025-126553207- -APN-DR#CNDC, caratulado: “LA RURAL SA S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 387)”, iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 (LDC) por parte de LA RURAL S.A. (“LRSA”).

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación traída a consulta el 14 de noviembre de 2025 consiste en el otorgamiento a LRSA, por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), de la concesión de obra pública para el diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación comercial sobre el predio *Centro Costa Salguero* (“CCS”), por el término de 10 años.
2. LRSA es una compañía constituida bajo las leyes de la República Argentina, que tiene como actividad principal prestar servicios de convenciones y exposiciones y actualmente tiene la explotación del *Predio Ferial de Buenos Aires* (el “Predio de La Rural”), mediante la organización de congresos, ferias, exposiciones y eventos.
3. LRSA esta controlada en forma conjunta por IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. (“IRSA”) y por SOCIEDAD RURAL ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL (“SRA”).

II PROCEDIMIENTO

4. El 14 de noviembre de 2025, LRSA solicitó a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) que emita una opinión consultiva en los términos del artículo 10 de la LDC a fin de determinar si la operación descripta se encuentra sujeta a la obligación de notificar conforme lo dispuesto en el artículo 9º de la mencionada ley.
5. El 27 de noviembre de 2025, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) efectuó un requerimiento a la parte consultante comunicándole que, conforme lo previsto en el artículo 5º de la Resolución (ex) SCT 26/2006 (B.O. 12/7/2006), debería contestar lo solicitado dentro de un plazo de CINCO (5) días bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud de opinión consultiva. Asimismo, se le hizo saber a la parte consultante que el plazo establecido en el apartado a.4. del Anexo I de la resolución mencionada no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.
6. El 16 de diciembre de 2025, la parte consultante informó espontáneamente que, el 5 de diciembre de 2025, la Comisión de Evaluación de Ofertas del GCBA preadjudicó la licitación de CCS a un tercero, y que su mandante impugnó la decisión.
7. El 30 de diciembre de 2025, la parte consultante informó espontáneamente que el 19 de diciembre de 2025, el Ministro de Hacienda y Finanzas y el Jefe de Gabinete de Ministros

del GCBA resolvieron (a) rechazar la impugnación interpuesta por esta parte contra el *Acta de Preadjudicación*; y (b) adjudicar la licitación pública a un tercero.

8. El 14 de enero de 2026, la parte consultante informó espontáneamente que, con fecha 7 de enero de 2026, interpuso formalmente dos recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la resolución de adjudicación de CCS a favor del tercero.
9. En la misma fecha esta SCE efectuó un requerimiento a la parte consultante comunicándole que, conforme lo previsto en el artículo 5° de la Resolución 26/2006 (B.O. 12/7/2006), debería contestar lo solicitado dentro de un plazo de CINCO (5) días bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud de opinión consultiva. Asimismo, se le hizo saber al consultante que el plazo establecido en el apartado a.4. del Anexo I de la Resolución 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.
10. El 20 de enero de 2026, la parte consultante realizó una presentación solicitando la suspensión del curso del procedimiento de la consulta solicitada, hasta tanto se resuelvan con carácter firme los recursos administrativos interpuestos por LRSA contra el acto de adjudicación de la licitación de CCS.

III CUESTIÓN PLANTEADA Y SU ANÁLISIS

III.1. El planteo de la parte consultante

11. La parte consultante informó que la concesión que motivó la presente opinión consultiva fue adjudicada a un tercero y que interpuso recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio contra tal decisión.
12. Con relación al requerimiento de información realizado por esta SCE manifestó que *“...versa sobre aspectos operativos y comerciales que solo tendrían relevancia jurídica en el supuesto de que LRSA resulte adjudicataria final y acceda a la concesión...”*
13. Acto seguido, manifestó que *“...proseguir con el análisis de la operación en estas condiciones importaría un dispendio de actividad administrativa innecesario al obligar a la Autoridad a pronunciarse sobre una situación de control meramente hipotética y actualmente controvertida. Por lo tanto, esta parte entiende que corresponde suspender los plazos hasta que exista certidumbre sobre el resultado de los recursos radicados ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).”*

III.2. El análisis de la cuestión planteada

14. Preliminarmente, vale aclarar que la opinión de esta SCE reconoce como sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. Cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación, y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran, determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
15. De las declaraciones de la parte consultante surge que el análisis de la operación planteada deviene en abstracto, debido a que la licitación por la concesión que motivó la consulta ha sido adjudicada a un tercero.
16. Esta SCE entiende que mantener suspendido el presente procedimiento hasta que el GCBA resuelva el recurso interpuesto por LRSA, sin poder determinar el tiempo y los plazos en los que ello sucederá, no obedece a ninguna finalidad administrativa, por lo que corresponde disponer el archivo de las actuaciones.

17. A la fecha en que se expide el presente dictamen, la parte consultante no ha tomado el control sobre CCS, de manera que no se encuentra en curso el plazo de una (1) semana previsto en el artículo 9° de la LDC.
18. Asimismo, vale aclarar que el archivo de las presentes actuaciones no ocasiona ningún perjuicio a la parte consultante. En caso de modificarse la situación que fundó su solicitud de suspensión, podrá plantear la consulta que estime pertinente ante esta autoridad.
19. Corresponde señalar que, sin perjuicio de que la falta de respuesta al último requerimiento de información, conforme lo previsto en la Resolución 26/2006 (B.O. 12/7/2006), otorga a esta SCE la opción de tener por no presentada la solicitud de opinión consultiva, lo cierto es que corresponde su archivo atento a que en las circunstancias actuales deviene abstracto expedirse sobre la consulta planteada.
20. El presente dictamen se emite conforme las facultades previstas en el artículo 31, inc. a) de la LDC, que dispone entre las funciones y facultades de la SCE “[r]ecibir, tramitar e instruir las solicitudes de opiniones consultivas previstas en el segundo párrafo del artículo 10 de la presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las notificaciones de operaciones de concentraciones económicas...”.

IV CONCLUSIONES

21. En base a las consideraciones expuestas, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que corresponde disponer el archivo de las actuaciones que tramitan bajo expediente EX-2025-126553207- -APN-DR#CNDC, caratulado: “LA RURAL SA S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 387)”.
22. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: OPI 387 - Dictamen SCE - Archivo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.